

한 국 국 제 협 력 단 감 사

주 의

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 징계위원회 개최 및 운영 부적정

관계기관 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 「인사규정」 제13조에 따라 직원의 인사에 관한 사항들¹⁾에 대해 인사위원회에서 심의·의결하고 있으며, 그중 동 규정 제73조에 따라 직원의 징계에 관한 사항에 대해서는 징계 인사위원회(이하 ‘징계위원회’)를 개최하여 징계심의를 통해 의결하고 있다.

이에 인사부서에 해당하는 주관부서의 장은 감사 결과에 따른 징계 처분요구가 있을 시 「인사규정」 제13조 및 제73조, 「인사규정 시행세칙」 제72조에 따라 인사위원회에 징계의결을 요구하여야 하며, 징계위원회 의결 결과에 따라 처분하는 징계의 종류는 동규정 제72조에 따라 견책, 감봉, 정직, 해임 및 파면으로 구분한다.

1) 제13조(인사위원회의 기능) 위원회는 직원의 인사에 관한 다음 각 호의 사항을 심의의결한다.

- 인사관리 기본방침의 수립 및 시행에 관한 사항
- 채용시험 및 전형에 관한 사항
- 직원의 승진에 관한 사항
- 직원의 징계, 면직, 포상에 관한 사항
- 직원의 근무평정에 관한 사항
- 직원의 고충처리에 관한 사항
- 비정규직 근로자의 채용에 관한 사항
- 그 밖에 인사에 관하여 중요하다고 인정하여 대표이사가 요청하는 사항

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○○ 사규「감사규정」 제43조에 따르면, 감사 결과 관계 직원의 징계에 따른 처분을 요구하고자 할 때에는 정해진 서식에 따라 감사결과 처분요구서를 작성하여 대표이사에게 송부하여야 하며, 위법 또는 부당하다고 인정되는 사항의 사안이 경미하거나 즉시 시정이 가능한 사항에 대하여는 주의 및 현지시정 등을 요구할 수 있다.

감사로 인해 개인에게 할 수 있는 신분상의 처분은 「감사규정」[별표2]와 같다.

[표17] 감사결과에 따른 신분상 처분 종류

구 분	내 용	
신분상 처분	징계	인사규정의 징계사유에 해당하는 행위를 한 경우
	경고	위법하거나 부당한 행위의 정도가 징계사유에 이르지 아니하는 가벼운 경우로서 행위의 원인이 고의나 중과실이 있는 경우
	주의	위법하거나 부당한 행위의 정도가 경고보다는 가벼운 경우로서 원상태로 환원이 불가능하거나 환원의 실익이 없는 경우 그와 같은 잘못에 대하여 각성을 촉구하는 경우

한편 신분상의 처분 중 징계의 경우, 「인사규정 시행세칙」 제72조에 의거하여 감사팀이 징계사유에 대해 충분히 조사 후 입증에 필요한 관계 자료를 첨부하는 등 감사결과에 따른 징계의결요구서를 주관부서의 장에 제출하면, 주관부서인 인사부서는 이를 인사위원회에 제출한다. 「인사규정」 제73조에 따라 직원 징계 관련 징계의결 요구를 받은 인사위원회 위원장은 회의 7일 전까지 징계위원회 위원들에게 회의일시, 장소, 의제 등을 통보함과 동시에 징계 대상 직원에게는 출석통지서를 통보하여야 한다.

따라서 인사위원회는 직원의 ‘징계’에 관한 사항을 심의·의결하여야 하므로 신분상 처분 중 주의 및 경고의 경우에는 심의 대상 안건이 될 수 없다.

또한, 징계위원회에서 징계심의를 논하거나 의결하는 대상은 징계의결요구가 있는 대상자에 국한되어야 하며 징계의결요구가 없거나 심의 안건이 아닌 대상자를 심의하여 징계의결하는 것은 불가하므로, 징계위원회 위원장은 징계요구의 내용에서 그 비위사실이 충분히 입증되지 않았다 판단될 경우 징계위원회에 상정하기 앞서 이를 반려하거나 입증서류의 보완을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① ‘주의’ 처분 대상자에 대한 징계위원회 실시

(주)○○○○ 감사팀은 2020년 3월, 모회사인 협력단으로 접수된 부정부패 행위 민원을 이첩받아 자체 특정감사²⁾를 실시하였으며 그 결과, 감사대상자에 대한 ‘주의’ 처분요구를 감사결과와 함께 2020. 3. 30. 기획총괄부에 통보하였다.

이후 ⑩부서는 감사실 특정감사 결과 ‘주의’ 처분요구에 따른 징계 양정 건을 심의·의결사항으로 올리고 감사대상자의 출석하에 2020. 5. 6. 징계위원회를 개최하였다.

그러나 이는 감사결과에 따른 ‘주의’의 신분상 처분이므로 징계에 해당하지 않아 징계위원회 심의 대상이 아님에도 불구하고, 징계 양정을 논할 목적으로 징계위원회를 개최하였다.

징계위원회의 심의 및 의결을 거치더라도 정당한 사유 없이 감사결과로 처분

2) (주)○○○○ ④④④④팀 내 부정부패 민원(모회사 접수 민원)에 따른 특정감사

한 ‘주의’를 징계로 올려 처분하는 것에 대한 근거가 없고, 반대로 징계위원회에서 감사결과를 뒤집어 ‘주의’를 처분하지 않는 것으로 의결할 경우 심의 대상이 아닌 사항을 심의함으로 인해 감사결과에 따른 처분을 불이행한 것에 지나지 않는다.

이는 징계위원회 의결을 거치더라도 결국 감사대상자에 ‘주의’처분을 할 수 밖에 없는 사안에 대하여 심의 대상이 아님에도 불구하고 징계 양정에 대한 불필요한 징계위원회를 개최하여 다시 ‘주의’처분을 의결한 것이다. 뿐만 아니라 감사대상자로 하여금 징계위원회에 출석하게 하여 이미 감사과정에서 확인한 의견을 재확인하는 등 불필요한 절차로 행정 소모를 야기하였으며, 나아가 감사 결과에 대한 신뢰성을 저하시키는 결과를 초래하였다.

② 징계의결요구 대상이 아닌 자에 대한 징계심의 및 의결

(주)○○○○ 감사팀은 2020년 12월 고충처리위원으로부터 비위조사 청구건을 이첩 받아 ㉠㉠㉠㉠관리부 비위행위 제보 관련 특정감사를 두차례에 걸쳐 실시³⁾ 하였으며 해당 감사결과, 감사대상자 ○○○ 1명에 대한 감봉 1개월의 징계처분을 요구한 바 있다.

[표18] 교육원 ㉠㉠㉠㉠관리부 비위행위 특정감사 개요

구분	1차 특정감사	2차 특정감사
감사대상	○○○	○○○ (1차 특정감사의 신고인)
감사기간		

3) 해당 감사건은 1차 및 2차 감사 대상자 쌍방간의 갈등이 배경

신고내용		
감사결과		
처분내용	감사대상자에 별도 처분 없음	감봉 1개월 처분요구

자료 : (주)○○○ 감사 결과보고

그러나 이러한 징계의결요구를 받은 징계위원회에서는 ‘감봉 1개월’의 ○○○에 대한 징계 심의뿐 아니라, 징계 처분을 요구하지 않은 ○○○에 대해서도 징계위원회의 내부 자체 결정하에 징계심의 안건으로 올려 ‘견책’을 의결하였고, 아울러 소관부서의 관리감독자였던 ○○○에 대한 ‘주의’ 처분까지 의결하는 등 감사결과를 무시한 채 위원회의 권한을 넘어서 부적정하게 운영된 사실이 있다.

이후, 당초 ○○○ 팀장에 ‘견책’을 의결하는 과정에서 「인사규정」 제 73조에 따른 당사자의 출석 통지 및 소명 절차가 없었던 절차상의 하자를 만회하고자 다시 추가 징계위원회를 열어 소명의 기회를 부여하였고, 해당 추가 징계위원회에서는 이전 징계위에서 결정된 ○○○의 ‘견책’ 처분을 ‘주의’로 감경 의결하였으며, 계획에는 없었으나 마찬가지로 이전 징계위에서 의결한 ○○○의 ‘주의’ 처분을 ‘구두주의’로 낮추는 결정을 하였다.

[표19] 징계위원회 실시 개요 및 심의·의결 결과

구분	1차 징계위원회	2차 징계위원회	추가 징계위원회
개최일			
계획 시 심의 안건	· ○○○에 대한 징계심의	· ○○○에 대한 징계심의	· ○○○의 추가징계심의 (2차 징계위 결과에 따른 소명기회를 위한 절차)
추가된 심의안건	-	· ○○○에 대한 징계심의 · ○○○에 대한 처분심의	· 최○○에 대한 처분심의
징계위 의결 결과	· 의결 유예 및 징계위 재개최 (추가 검토 필요한 자료가 확인된 바, 감사 결과 관련 자료 추가 보완 후 재개최)	· ○○○에 '감봉 1개월' · ○○○에 ' <u>견책</u> ' · ○○○에 ' <u>주의</u> '	· 조○○에 기존 '견책'을 → ' <u>주의</u> '로 조정 · 최○○에 기존 '주의'를 → ' <u>구두주의</u> '로 조정

자료 : (주)○○○ 인사(징계)위원회 결과보고 등

징계위원회는 감사결과에 따른 징계의결요구 대상자에 한하여 징계를 심의했어야 하고, 만약 징계요구의 내용이 빈약하거나 그 대상이 부족하다고 판단된다면 추가 사실조사를 하게 하거나 보완을 요구하여 징계의결요구 대상자를 추가하는 등의 절차를 거쳐야 했다.

그러나 이를 하지 않은 채, 위원 간의 자의적인 결정으로 징계처분요구를 받지 않은 자와 감사대상자가 아닌 자를 대상으로 징계심의 안건 상정부터 징계 의결 및 처분까지 행하였으며, 이러한 과정에서 절차상의 하자로 다시 추가 징계위원회를 개최함으로써 불필요한 위원회를 여러 차례 개최하였다.

징계 심의 및 의결이 특정 위원회 또는 위원의 독자적인 판단과 결정으로 처리되지 않아야 함에도 불구하고, 그 권한을 넘어서 부적정하게 징계위원회를 운영하여 그 기능과 목적을 훼손하였으며 그 결과, 징계의결요구 대상이 아닌 자

에 대한 징계처분을 줄속으로 심의·의결하는 결과를 야기하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○는 감사결과에 대해 이견이 없으며, 향후 (주)○○○ 인사위원회가 사규에서 명시한 설치 목적과 그 기능의 수행에 있어 규정과 절차를 준수하고, 위원회의 운영 및 절차 개선, 공정·투명한 심의·의결 등을 위한 기관 차원의 노력을 통해 (주)○○○ 인사관리의 합리화를 도모하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

- ① 심의 대상이 아닌 사안으로 불필요한 인사위원회(징계위원회)가 개최되지 않도록 관련 업무에 유의하시고,
- ② 인사위원회(징계위원회)에서 자의적으로 안건을 상정하여 심의·의결하는 등 권한을 남용하는 일이 없도록 사규에 따른 인사위원회 절차 준수에 유의하시기 바랍니다. (주의)